114年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

> 114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學 ▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際私法部分（第66-75題）

第1題（原第66題）

下列何者非屬涉外民事事件？

(A) 我國人甲於新竹向我國人乙購買一輛德國製之汽車，後因該買賣契約是否成立生效於我國法院進行訴訟
(B) 我國人甲於日本向我國人乙購買一棟位於新竹之房屋，後因該買賣契約是否成立生效於我國法院進行訴訟
(C) 我國人甲在臺南開車不慎，撞傷日本人乙，乙於我國法院對甲提起訴訟，請求侵權行為之損害賠償
(D) 我國人甲在日本收養日本人乙，收養後甲、乙長期居住於我國，關於該收養是否成立生效於我國法院進行訴訟

答案：(A)

第2題（原第67題）

關於當事人本國法之認定，下列敘述何者正確？

(A) 當事人有多數國籍時，應適用其住所地法
(B) 當事人有多數國籍，而其中之一為我國國籍時，應以我國法為其本國法
(C) 當事人無國籍，且住所不明時，應適用其居所地法
(D) 當事人無國籍時，應適用其關係最切之法律

答案：(C)

第3題（原第68題）

下列何者不屬於外國公司之內部事項？

(A) 公司董事之選任方式及程序
(B) 董事對外代表公司之職權範圍
(C) 董事與其他公司簽訂買賣契約
(D) 公司修訂章程限定董事之權限

答案：(C)

第4題（原第69題）

A國人甲在 B國擁有一處莊園，與乙在 C國簽訂受讓該莊園之書面契約，並約定該契約以 D國法為準據法，然而該契約未經公證。A 國、B 國以及 C 國均未規定不動產買賣契約應經公證，而 D 國法律則規定不動產買賣契約經公證方能生效。下列敘述何者正確？

(A) 該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依行為地C國法
(B) 該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依物之所在地B國法
(C) 該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應依該契約之準據法D國法
(D) 該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應符合行為地C國法與該契約之準據法D國法

答案：(A)

第5題（原第70題）

住在加州之美國人甲以新臺幣 100 萬元向住在臺北之我國人乙購買 20 公噸之鳳梨。關於鳳梨品質有瑕疵之爭議，甲與乙買賣鳳梨契約之法律適用，下列敘述何者正確？

(A) 若甲與乙以電話約定以美國法為準據法，因僅有口頭約定而未有書面，故應認為甲與乙未明示合意應適用之法律
(B) 若甲與乙之買賣契約有「以美國加州法院為管轄法院」之合意管轄條款，故而可以認為甲與乙有以美國法為準據法之合意
(C) 若甲與乙未明示合意應適用之法律，應推定締約時乙之住所地法，即我國法為關係最切之法律，而以之為準據法
(D) 若甲與乙合意以日本法為準據法，則該合意為無效

答案：(C)

第6題（原第71題）

A國人甲男與B國人乙女在我國相識結婚，並育有一子丙（具A國籍），三人一起定居於臺中市。不料，多年後甲、乙感情生變，甲向臺灣臺中地方法院訴請裁判離婚。訴訟中，針對離婚後應由何人擔任未成年子女丙之親權人一事，我國法院應如何適用法律？

(A) 本案應定性為離婚之效力問題，依夫妻共同住所地法之我國法
(B) 本案應定性為親子間法律關係之問題，依子女本國法之A國法
(C) 本案應定性為監護之問題，依受監護人本國法之A國法
(D) 本案應定性為扶養之問題，依關係最切地法之我國法

答案：(B)

第7題（原第72題）

我國人甲女在德國留學時與德國人乙男結婚，婚後甲、乙定居我國，爾後甲向我國法院起訴請求判決與乙離婚，乙在起訴後搭機返回德國。關於準據法之決定及其理由，下列敘述何者正確？

(A) 德國法。甲、乙在德國結婚，關係最切之法為德國法
(B) 德國法。德國法院有管轄權，故準據法為德國法
(C) 我國法。起訴時之共同住所地國為我國
(D) 我國法。起訴時關係最切之法為我國法

答案：(C)

第8題（原第73題）

A國人甲與B國人乙結婚多年，居住於臺北，生活困頓，時常爭吵，之後協議離婚。離婚後1個月，乙女發現已懷胎4個月，5個月後產下一子丙，下列敘述何者正確？

(A) 關於丙之身分，僅得依出生時其母之本國法，即B國法為婚生子女時，丙為婚生子女
(B) 丙出生時，甲、乙兩人已經離婚，關於丙之身分僅得依婚姻關係消滅時其母之本國法，方能符合兩性平等保障女性之思潮
(C) 關於子女之身分，近代國際私法之思維多有藉累積適用多數國家之法律，儘量承認子女婚生之趨勢
(D) 關於丙之身分，若依甲、乙婚姻關係消滅時甲之本國法，即A國法之規定為婚生子女時，則丙為婚生子女

答案：(D)

第9題（原第74題）

我國人甲與 A 國人乙為夫妻，甲起訴請求離婚，並合併請求乙給付贍養費。乙抗辯依 A 國法，夫妻離婚不得請求贍養費，僅得請求婚姻破裂之補償。下列敘述何者正確？

(A) 贍養費為離婚後財產上之請求，應依夫妻財產制之選法規則
(B) 離婚後贍養費之請求，應依扶養事件之選法規則
(C) 離婚後贍養費之請求，應依離婚效力之選法規則
(D) A國法規定不得請求贍養費，僅得依侵權行為之選法規則

答案：(C)

第10題（原第75題）

中華民國國民甲與 A 國人乙，因為給付買賣價金糾紛，經過 A 國法院判命甲應給付乙買賣價金 100 萬元及懲罰性賠償金 1,000 萬元。乙持該確定判決向中華民國法院聲請強制執行，下列敘述何者錯誤？

(A) A 國與中華民國雖無外交承認，但若 A 國法院沒有不承認中華民國法院判決之情形，符合民事訴訟法第402條第1項第4款之要件
(B) A國懲罰性賠償金之判決，性質上屬於民事判決，仍然具有外國判決承認之適格
(C) 乙可直接持A國判決為執行名義，在我國聲請強制執行
(D) 為判決之 A 國法院是否有國際管轄權，按民事訴訟法第 402 條第 1 項第 1 款之規定，依中華民國法律定之

答案：(C)
